

PERJANJIAN

PENGADAAN [...]

No. [...]

Tanggal [...]

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

[...]

Identifier Perjanjian

Kontrak Kesepakatan Harga Satuan berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan disepakati di [...] pada hari [...] tanggal [...] oleh dan antara:

- I. PT PLN (Persero)** : Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat oleh dan dihadapan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dilakukan perubahan sebagaimana Akta No. 12 tanggal 25 Maret 2021 dibuat oleh dan dihadapan Lenny Janis Ishak, SH. Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini di wakili oleh [...] selaku [...] PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah [...] berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: [...] tentang [...], sehingga dalam hal ini berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), berkedudukan di [...], untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. [...]** : Suatu [...] yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia

berdasarkan Akta No. [...] tanggal [...] dibuat oleh dan dihadapan [...], Notaris di [...], yang telah diubah beberapa kali, terakhir dilakukan perubahan sebagaimana Akta Nomor [...] tanggal [...] dibuat oleh dan dihadapan [...], Notaris di [...] yang dalam hal ini diwakili oleh [...] selaku [...] sehingga dalam hal ini berhak dan

bewenang bertindak untuk dan atas nama [...], berkedudukan di [...], untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dasar Pekerjaan

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas untuk menyediakan serta mendistribusikan tenaga listrik. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pengadaan [...] dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 022.P/DIR/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PT PLN (Persero) beserta perubahannya.
 - b. Dokumen RKS Nomor [...] tanggal [...];
 - c. [...]
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang memiliki keahlian professional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan pengadaan [...] sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan telah mengikuti dan melalui proses pengadaan [...] yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana angka 1 tersebut di atas yaitu sesuai dengan dokumen-doumen sebagaimana berikut:
 - a. Surat Penunjukan Pemenang Nomor [...] tanggal [...] sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran [...] Perjanjian ini;
 - b. Sertifikat Sistem Pengawasan Mutu (SPM) yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran [...] Perjanjian ini;
 - c. Surat Rekomendasi Mutu (SRM) yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran [...] Perjanjian ini;
 - d. Pakta Integritas sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran [...] Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Definisi

1. **Barang** adalah material atau benda dalam berbagai bentuk dan uraian meliputi antara lain bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
2. **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)** adalah berita acara yang dibuat setelah progres fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).
3. **Berita Acara Penyerahan Akhir (BAP-Akhir)** adalah berita acara yang dibuat untuk menyatakan Hak dan Kewajiban para pihak telah selesai seluruhnya sehingga kontrak dinyatakan ditutup.
4. **Cacat Mutu** adalah keadaan hasil Pekerja yang tidak berfungsi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak ini.
5. **Direksi Pekerjaan** adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak.
6. **Dokumen Tender atau Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)** adalah Dokumen [mengikuti *definisi tercantum dalam Perdir Nomor 0018.P/DIR/2023 dan sesuai jenis Pengadaan*]

Ruang Lingkup Pekerjaan

1. PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan, menyelesaikan dan melengkapi setiap dan seluruh Pekerjaan dalam semua aspek dan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - a. *[Pekerjaan Penyediaan Barang]*; dan
 - b. *[Pekerjaan Transportasi]*
2. Pekerjaan Penyediaan Barang merujuk pada:
 - a. Rincian spesifikasi dan Harga Satuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Perjanjian;
 - b. Besaran estimasi volume atas Barang atas komitmen kesanggupan kapasitas produksi Barang ditetapkan dalam Lampiran Perjanjian ini.
3. Pekerjaan Transportasi merujuk pada rincian Lokasi pengiriman dengan biaya transportasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Perjanjian.

Harga Satuan

1. Harga Satuan adalah sebagaimana ditetapkan dalam tabel di bawah ini dan mengikat Para Pihak sepanjang Jangka Waktu dan hingga terpenuhinya setiap dan seluruh kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

No	Nama Material / Uraian Pekerjaan	Satuan (kg/unit/hari)	Harga
1			Rp[...]
2			

Struktur Organisasi Pelaksanaan

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk [*Direksi Pekerjaan / Pengguna Barang/Jasa / Pengawas Pekerjaan / Tim Penerima/Pengawas Barang*] untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dan/atau penyerahan pekerjaan serta bertanggungjawab untuk menyelesaikan semua Administrasi, dan semua Berita Acara yang diperlukan terkait dengan proses tagihan (pembayaran) yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memberikan petunjuk-petunjuk/pengarahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Jangka Waktu

1. Perjanjian ini akan berlaku efektif dan mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan akan terus menerus berlaku sampai dengan seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari seluruh Perjanjian terpenuhi.

Pola Pengawasan

1. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang diwakili oleh Direksi Pekerjaan yang dibantu dengan Pengawas Pekerjaan.

2. Direksi Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas Pekerjaan yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melakukan pengendalian pelaksanaan Pekerjaan di lapangan, agar pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan kriteria penilaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal [...] Perjanjian ini.
3. Direksi Pekerjaan akan menyusun detil pelaksanaan Pekerjaan yang meliputi uraian Pekerjaan beserta jangka waktu dari masing-masing uraian Pekerjaan.
4. Apabila dalam pemeriksaan pekerjaan terdapat rusak/ cacat atau tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, maka Direksi Pekerjaan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya [...] ([...]) hari kalender sejak diketahui adanya ketidaksesuaian dengan syarat yang ditentukan.
5. **PIHAK KEDUA** diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya [...] hari kalender sejak **PIHAK KEDUA** menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

SLA & Kriteria Penilaian Pekerjaan

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan deskripsi lengkap mengenai Pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk jadwal waktu pelaksanaan dan standar kualitas yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dirinci dibawah ini:

No.	Ruang Lingkup	Kriteria	Target Kinerja	Dokumen Pendukung	Jenis Bobot (Prioritas 1/Prioritas 2)	Bobot
1.						
2.						
3.						
4.						

Jenis SLA	Bobot	Keterangan
-----------	-------	------------

Prioritas 1	2	Target Kinerja yang merupakan target utama dalam pencapaian SLA dan memiliki dampak besar terhadap proses bisnis
Prioritas 2	1	Target Kinerja yang merupakan target pendukung dalam pencapaian SLA dan tidak berdampak besar terhadap proses bisnis

Hasil dan Laporan

1. **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan secara berkala [*laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan*] yang menjelaskan hasil dari penilaian dan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan.
2. Laporan [*bulanan*] wajib diserahkan pada setiap [*minggu pertama*] bulan berikutnya dan telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
3. Laporan kemajuan proses pekerjaan dapat memuat dokumentasi foto berwarna sesuai dengan proses pekerjaan di lapangan.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
5. Dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan yang sudah mendapat persetujuan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** yang akan dituang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Jaminan Pelaksanaan

1. Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar [...] % ([*terbilang*]) dari Nilai Total Perjanjian.
2. Jaminan Pelaksanaan ditetapkan untuk menjamin kesanggupan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian dan dikembalikan dalam hal **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan dan melaksanakan kewajibannya.

3. Jaminan Pelaksanaan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian dan menjadi syarat efektif Perjanjian;
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Jaminan Pelaksanaan belum diserahkan, Perjanjian dapat dibatalkan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**;
5. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal penerbitan Jaminan Pelaksanaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
6. Jaminan Pelaksanaan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dialihkan (*non-transferable*).
7. **PIHAK PERTAMA** dapat mengembalikan Jaminan Pelaksanaan setelah Pekerjaan dalam Perjanjian dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang ditandatangani.

Tata Cara Klaim Jaminan Pelaksanaan

1. Masa klaim Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Jaminan Pelaksanaan.
2. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** dalam hal memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama berlangsungnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap **PIHAK KEDUA** sehubungan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** mengakhiri Perjanjian secara sepihak; dan/atau
 - c. **PIHAK KEDUA** gagal untuk melakukan perbaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak bersedia menyesuaikan nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sesuai Perjanjian;
 - e. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran kompensasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal [...] Perjanjian.
 - f. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak sesuai ketentuan Pasal [...], [...] Perjanjian ini;
 - g. **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi yang tidak dapat diperbaiki sebagaimana diatur dalam Pasal [...] Perjanjian ini;

3. **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan klaim jaminan secara tertulis kepada Penerbit Jaminan Pelaksanaan dan klaim wajib mencakup deskripsi yang jelas dan rinci sehubungan penyebab klaim, jumlah klaim yang diajukan, serta dokumen-dokumen pendukung yang dapat diterima oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan.
4. Tata cara klaim Jaminan Pelaksanaan lebih lanjut akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam [Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 004.P/DIR/2021 tentang Pedoman Jaminan di Lingkungan PT PLN (Persero) dan/atau Peraturan Kerja Sama yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dengan Bank [...] tanggal [...]].

Tata Cara dan Syarat Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan mata uang [Rupiah/mata uang asing yang disepakati oleh PARA PIHAK].
2. Pembayaran Pekerjaan

2.1 Pembayaran Uang Muka

Pembayaran uang muka sebesar [...] % dari harga [pekerjaan] dan dibayarkan dalam waktu [...] Hari Kalender setelah menerima dokumen-dokumen berikut secara lengkap dan benar:

- a) Copy Perjanjian;
- b) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka;
- c) Invoice asli (1 lembar) dan copy (2 lembar);
- d) Faktur Pajak;
- e) Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- f) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g) Berita Acara Pembayaran asli.

2.2 Pembayaran Pemeriksaan [Jenis Pekerjaan]

Pembayaran dilaksanakan dan dibayarkan dalam waktu [...] Hari Kalender setelah menerima dokumen-dokumen berikut secara lengkap dan benar:

[Komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah dapat disesuaikan dengan jenis Pekerjaan]

- a. Bukti Pengiriman (jika ada)
[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Barang, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]
 - i. Surat Persetujuan Pengirim Barang;

- ii. Asuransi Pengiriman Barang;
 - iii. Surat Jalan;
 - iv. Surat Persetujuan Pengiriman Barang;
 - v. Airway Bill;
 - vi. Daftar Pengepakan.
- b. Sertifikat Kualitas (jika ada)
- [hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Barang, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]
- i. IQC (Inspection Quality Certificate);
 - ii. COM (Certification of Manufacturer);
 - iii. COO (certification of Origin);
 - iv. Factory Test Certificate;
 - v. Sertifikat Kalibrasi;
 - vi. SPM (Sistem Pengawasan Mutu);
 - vii. Sertifikat Type Test;
 - viii. Defect Liability Certificate.
- [hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]
- i. Sertifikat Bulanan
- [hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Tenaga Listrik, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]
- i. Surat Rekomendasi Laik Bertegangan
- c. Bukti Progress Penerimaan
- [hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Barang, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]
- i. Laporan Bukti Kemajuan Penerimaan Barang;
 - ii. Sertifikat Penerimaan Barang/TUG 3;
 - iii. Bon Pemakaian Material;
 - iv. Lisensi Software CNC/CAM.
- [hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]
- i. Laporan Bukti Kemajuan Pekerjaan;

- ii. Surat Permohonan Pemeriksaan Laporan;
- iii. SPK (Surat Perintah Kerja);
- iv. Surat Tugas Pekerjaan;
- v. PKB (Perjanjian Kerja Bersama);
- vi. Bukti Pengadaan Alat Kerja & APD;
- vii. Surat Konfirmasi dari Perwakilan User di Lokasi;
- viii. Dokumen Hak Normatif Pekerja PKWT/PKWTT;
- ix. LPP (Laporan Pemeriksaan Pekerjaan);
- x. Foto dokumentasi pekerjaan.

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Tenaga Listrik, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Perolehan Ea;
 - ii. Perolehan SHRwe;
 - iii. Perhitungan SHRw & DCH;
 - iv. Perhitungan AF;
 - v. Rekapitulasi data AF;
 - vi. Load Profile Meter Transaksi.
- d. Bukti Pemeriksaan

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Berita Acara Ketenagakerjaan;
- ii. Berita Acara SLA Teknis;
- iii. Berita Acara SLA Integritas;
- iv. Berita Acara Laporan Approval Desain;
- v. Berita Acara Progress Material atau Peralatan terpasang di Lokasi;
- vi. Berita Acara Progress Pekerjaan Sipil
- vii. Berita Acara K3.

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Berita Acara Pembacaan Meter;
- ii. Berita Acara Transfer Energi;
- iii. Berita Acara Harga Bahan Bakar;

- iv. Berita Acara Kinerja Pembangkit;
- v. Berita Acara Pembayaran Tambahan.

2.3 Pembayaran Serah Terima [*Jenis Pekerjaan*]

Pembayaran dilaksanakan dan dibayarkan dalam waktu [...] Hari Kalender setelah menerima dokumen-dokumen berikut secara lengkap dan benar:

[Komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah dapat disesuaikan dengan jenis Pekerjaan]

a) Surat/Bukti Jaminan yang berlaku

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Barang, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Surat Pernyataan Garansi Barang/Material;
- ii. Copy Surat Jaminan Masa Garansi Barang/Material;
- iii. Salinan Resmi Bank Garansi.

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Surat Pernyataan Garansi Pekerjaan;
- ii. Surat Garansi Barang yang dipasang dari Pekerjaan;
- iii. Copy Polis Erection All Risks;
- iv. Salinan Resmi Bank Garansi.

b) Bukti Pemeriksaan

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Barang, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- ii. Commissioning certificate (khusus material tertentu seperti SPKLU/Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum)

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- ii. Surat Penyerahan Seragam;
- iii. Berita Acara Operasi dan Integrasi SPKLU;
- iv. SLO (Sertifikat Laik Operasi);
- v. Surat Rekomendasi Laik Bertegangan

c) Bukti Perhitungan Penambahan atau Pengurangan (jika ada)

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Barang, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Amandemen Kontrak;
- ii. Berita Acara Perhitungan Denda.

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Amandemen Kontrak
- ii. Berita Acara Pekerjaan Tambah;
- iii. Berita Acara Perhitungan Denda.

d) Bukti Penyelesaian Ganti Rugi (jika ada)

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Bukti Penyelesaian Ganti Rugi;
- ii. Berita Acara Perhitungan dan Pemotongan Ganti Kerugian.

e) Bukti serah Terima

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Affidavit;
- ii. Berita Acara Progress Material atau Peralatan terpasang di Lokasi atau Lapangan;
- iii. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- iv. Berita Acara Penyerahan Dokumen.

2.4 Pembayaran Pra-Penagihan

Pembayaran dilaksanakan dan dibayarkan dalam waktu [...] Hari Kalender setelah menerima dokumen-dokumen berikut secara lengkap dan benar:

[Komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah dapat disesuaikan dengan jenis Pekerjaan]

a) Bukti rekapitulasi pembayaran pelaksanaan Perjanjian

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Barang, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Rekapitulasi dan Bukti Pembayaran Pelaksanaan Perjanjian;
- ii. Rekomendasi Pembayaran dari Direksi Pekerjaan;

- iii. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka;
- iv. Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Rekapitulasi dan Bukti Pembayaran Pelaksanaan Perjanjian;
- ii. Rekomendasi Pembayaran dari Direksi Pekerjaan;
- iii. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka;
- iv. Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- v. Rekapitulasi dan Bukti Pembayaran Hak Normatif TAD;
- vi. Bukti Kepesertaan BPJS;
- vii. Bukti Pembayaran Premi Asuransi BPJS;
- viii. Bukti Pembayaran Upah Tenaga Kerja;
- ix. Bukti Pembuatan Rekening Uang Kompensasi;
- x. Rekening Koran;
- xi. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) dan/atau Uang Kompensasi

b) Bukti perhitungan pajak yang dikenakan

- i. Dokumen Terkait PPN dan PPh

c) Bukti perhitungan penambahan atau pengurangan pembayaran (jika ada)

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Barang, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Berita Acara Pekerjaan Tambah;
- ii. Berita Acara Perhitungan Denda.

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Berita Acara Pekerjaan Tambah;
- ii. Berita Acara Perhitungan Denda;
- iii. Berita Acara Perhitungan dan Pemotongan Ganti Kerugian.

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Tenaga Listrik, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Berita Acara Pengurangan Komponen A;
- ii. Berita Acara Pengurangan Komponen C.

d) Bukti serah terima

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Barang, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Berita Acara Serah Terima Barang;
- ii. Berita Acara Pemeriksaan Barang/TUG 4;

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- ii. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Tenaga Listrik, dapat menggunakan komponen syarat teknis dan BA Prasyarat dibawah]

- i. Berita Acara Tenaga Listrik.

2.5 Pembayaran Penagihan

Pembayaran dilaksanakan dan dibayarkan dalam waktu [...] Hari Kalender setelah menerima dokumen-dokumen berikut secara lengkap dan benar:

[Komponen umum dibawah dapat disesuaikan dengan jenis Pekerjaan]

a) Dokumen Berita Acara yang dihasilkan pada rangkaian Penerimaan

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Barang, dapat menggunakan komponen umum dibawah]

- i. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- ii. Berita Acara Serah Terima Barang;
- iii. Berita Acara Pembayaran.

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa, dapat menggunakan komponen umum dibawah]

- i. Berita Acara Pemeriksan Pekerjaan;
- ii. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- iii. Berita Acara Pembayaran.

[hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Tenaga Listrik, dapat menggunakan komponen umum dibawah]

- i. Berita Acara Tenaga Listrik;
- ii. Berita Acara Pembayaran.

b) Slip penerimaan dalam sistem ERP

- i. GR Slip

- c) Bukti Permintaan dan/atau Pelaksanaan Pembayaran
 - i. Invoice;
 - ii. Kuitansi;
 - iii. SPP
 - d) Dokumen administrasi pembayaran Vendor
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - ii. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)/Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
 - iii. Faktur Pajak;
 - iv. Evaluasi Kinerja Vendor;
 - v. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (*hanya berlaku apabila jenis Pekerjaan adalah Jasa Konstruksi*).
3. Pembayaran akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara pemindah bukuan ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu pada:
- Nama Bank : [...]
- No. Rekening : [...]
- Nama Perusahaan : [...]
4. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu [...] hari kalender setelah dokumen kelengkapan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) Pasal ini diterima dengan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Jika terdapat perubahan Pajak PPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan penyesuaian Nilai Total Perjanjian, maka **PARA PIHAK** akan membuat addendum Perjanjian.
6. Biaya transfer menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan akan diperhitungkan secara langsung pada saat pembayaran.
7. Apabila terdapat kewajiban **PIHAK KEDUA** tentang denda yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran denda terlebih dahulu sebelum **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
8. Pembayaran denda harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** setelah ada perhitungan atau Berita Acara telah dibuat oleh **PARA PIHAK**.

Integritas dan *Good Corporate Governance*

1. **PARA PIHAK** menyepakati tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, kolusi, penyuapan, gratifikasi, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk peraturan yang mengatur mengenai Tata Kelola Anti Penyuapan yang berlaku di lingkungan PLN.
2. **PARA PIHAK** menyepakati bahwa Perjanjian ini dilaksanakan dengan itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** menyatakan, menjamin dan berkomitmen kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada, kebijakan anti-fraud dan tata Kelola anti-penyuapan di PLN seperti:
 - a. Menerapkan 4 No's:
 - i. *No bribery*, menghindari suap menyuap dan pemerasan,
 - ii. *No gift*, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
 - iii. *No kickback*, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya,
 - iv. *No luxurious hospitality*, menghindari jamuan yang berlebihan;
 - b. Menerapkan uji kelayakan berbasis integritas;
 - c. Menghindari program sosialisasi system manajemen anti-penyuapan yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas;
 - e. Melaporkan insiden *fraud* melalui *Whistle Blowing System* PLN.

6. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan audit terkait tagihan pembayaran dan dokumen pembukuan serta pencatatan **PIHAK KEDUA** Ketika terdapat indikasi ketidakwajaran dari tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dimana tujuan pelaksanaan audit tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dalam Perjanjian.
7. Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Atas biaya PLN;
 - b. Dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya [...] ([...]) hari kalender sebelum pelaksanaan audit yang disampaikan pihak **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Pelaksanaan audit dilaksanakan paling lambat dalam waktu [...] ([...]) hari kerja, dilanjutkan dengan pembuatan pelaporan audit oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat dalam [...] ([...]) hari kerja;
 - d. Penyelesaian pembayaran (*settlement/ adjustment*) dilakukan paling lambat [...] ([...]) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** memaparkan laporan hasil audit kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan audit;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib mengizinkan perwakilan **PIHAK PERTAMA** dan menyediakan dokumen dan data yang diperlukan;
 - g. Permintaan dan penyampaian dokumen dan data audit dilaksanakan pada jam kerja **PIHAK KEDUA**;
 - h. Apabila terdapat Kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memastikan dan menuangkan ketentuan mengenai Hak Akses **PIHAK PERTAMA** terhadap dokumen dan data milik Pihak Ketiga dalam Kontrak antara **PIHAK KEDUA** dengan Pihak Ketiga tersebut.
 - i. **PARA PIHAK** termasuk perwakilannya, akan menjaga kerahasiaan informasi non-publik yang diperoleh dari pelaksanaan audit tersebut.

Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk di dalamnya antara lain kejadian-kejadian sebagai akibat termasuk namun tidak terbatas pada kejadian banjir, kebakaran, gempa bumi, huru-hara, perang yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan atau terlambat melaksanakan pekerjaan.
2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*), **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu [...] ([...]) Hari Kalender terhitung sejak saat terjadinya Keadaan

Kahar (*force majeure*) disertai dengan keterangan resmi dari instansi yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.

3. Apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan kejadian Keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** maka keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggap bukan sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*).
4. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan kajian dan evaluasi sebagai dasar bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menerima atau menolak perpanjangan jangka waktu sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) dan memberikan tanggapan kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak menyepakati bahwa telah terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*), maka **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
6. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) maka segala akibat yang timbul akan diselesaikan bersama oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah mufakat.

Pajak dan Retribusi

1. **PARA PIHAK** harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah memperhitungkannya dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan dan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kewajiban dan tanggung jawab perpajakan yang timbul akibat pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diklaim atau dituntut kepada **PIHAK** lainnya baik selama dan/atau setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. Segala biaya izin-izin yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

Kepabeanan

1. Seluruh barang yang diimpor akan menjadi milik dan atas nama **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** melalui Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan untuk menerima pengiriman barang atas nama **PIHAK PERTAMA** di Kantor Bea Cukai.

3. **PIHAK PERTAMA** akan membantu **PIHAK KEDUA** dengan menerbitkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk keperluan pengurusan kepabeanan. Surat Kuasa untuk pengurusan kepabeanan dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan satu set salinan dokumen pengiriman. Pengurusan kepabeanan akan dilakukan di pelabuhan tujuan dimana Lokasi itu berada, di bandara internasional di Jakarta atau pelabuhan lain yang sesuai. Semua biaya atau pungutan akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** termasuk biaya penyimpanan dan/atau biaya kelebihan waktu berlabuh.
4. Bea masuk akan ditanggung terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA** dan akan diganti kemudian oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penggantian pembayaran tersebut dalam waktu empat belas (14) hari kerja sejak tanggal pengajuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah semua dokumen terkait seperti, namun tidak terbatas pada, dokumen pengiriman, surat pernyataan asli (Surat Setoran Pabean, Cukai, Pajak -SSPCP), dan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) asli dan bukti asli bank dikirimkan dengan benar ke **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh untuk memberikan dan menyerahkan data dan dokumen yang diperlukan untuk pembebasan pajak sebelum dilakukannya pengiriman dari pelabuhan asal.
6. Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah menerima konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA** bahwa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak disetujui oleh otoritas pajak.
7. Estimasi waktu yang diperlukan oleh Pengguna untuk menyampaikan Konfirmasi kepada Penyedia sejak Dokumen Permohonan pembebasan Bea Masuk dan PDRI yang lengkap dan benar diterima oleh Pengguna adalah 22 hari kerja.
8. Setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pengurusan kepabeanan dan petugas kepabeanan telah mengeluarkan barang, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk mengangkut semua peralatan, material, perlengkapan dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan pemasangan dan pelaksanaan komisioning Pekerjaan dari pelabuhan sampai ke Lokasi.
9. **PIHAK KEDUA** harus memastikan peraturan pabean yang berlaku pada saat penggunaan peralatannya selama pelaksanaan Perjanjian.

Kerahasiaan

1. Seluruh informasi yang berhubungan dengan Perjanjian termasuk akan tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen, data-data, dan/ atau keterangan lain yang terkait dengan Perjanjian ini, menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/ atau diinformasikan

dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku selama [...] tahun setelah jangka waktu Perjanjian berakhir.

Risiko Pelaksanaan

1. **PARA PIHAK** wajib bersama-sama mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
2. Risiko-risiko diidentifikasi mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko teknis, risiko keuangan, risiko lingkungan, dan risiko terkait sumber daya manusia.
3. **PIHAK KEDUA** wajib mengembangkan dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang sesuai untuk mengurangi atau mengelola risiko-risiko yang diidentifikasi.
4. **PARA PIHAK** masing-masing bertanggung jawab atas risiko yang berada di bawah kendali atau pengaruh langsung terhadap **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Perjanjian.

Kesatuan Perjanjian

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dengan hierarki sebagai berikut:
 1. Perjanjian ini;
 2. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Contract Discussion Agreement (apabila ada);
 4. Spesifikasi teknis;
 5. Daftar kuantitas dan harga;
 6. [...]
2. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan dokumen lain, maka yang berlaku adalah dokumen dengan hierarki lebih tinggi.

Perubahan Perjanjian (Amandemen/ Addendum)

1. Perubahan Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas pertimbangan yang layak dan wajar.
3. Semua perubahan Perjanjian harus dituangkan dalam Addendum/Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Manajemen Mutu dan Sistem Verifikasi Kepatuhan

1. **PIHAK KEDUA** wajib menjamin bahwa seluruh produk dan layanan yang disediakan sesuai dengan standar mutu yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki dan menjalankan Sistem Manajemen Mutu dengan standar internasional (seperti ISO 9001) untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan mutu yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan verifikasi kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan.
4. Verifikasi kepatuhan dapat dilakukan melalui audit, inspeksi atau metode verifikasi lainnya yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Wanprestasi, Pemulihan, dan Pengakhiran Perjanjian

1. Setiap kejadian atau peristiwa di mana **PIHAK PERTAMA** melanggar kewajiban-kewajibannya yang material berdasarkan Perjanjian ini merupakan wanprestasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan pemulihan terhadap peristiwa wanprestasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan peringatan tertulis pertama kepada **PIHAK PERTAMA** secara rinci terkait peristiwa wanprestasi beserta permintaan pemulihan yang wajib dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu [...] (*terbilang*) Hari Kalender setelah peringatan tertulis yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan tanggapan atau tidak melakukan usaha pemulihan sebagaimana huruf a ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan peringatan tertulis kedua

kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pemulihan dalam jangka waktu [...] (*terbilang*) Hari Kalender setelah tanggal peringatan tertulis kedua;

- c. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan tanggapan atau tidak melakukan usaha pemulihan sebagaimana huruf b ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan peringatan tertulis ketiga dan **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.
3. Setiap kejadian atau peristiwa di bawah ini merupakan wanprestasi yang tidak dapat dilakukan pemulihan oleh **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, antara lain pemalsuan surat/dokumen, korupsi, penyuapan, penggelapan, gratifikasi, suap, persekongkolan, kecurangan, dan benturan kepentingan yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan perpanjangan terhadap keberlakuan Jaminan;
 - c. Jaminan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** terbukti tidak benar dan tidak berlaku;
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran atas denda kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - e. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan izin usaha **PIHAK KEDUA** dicabut oleh instansi yang berwenang; dan
 - f. **PIHAK KEDUA** mengalami likuidasi, penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak lain.
4. Setiap kejadian atau peristiwa di bawah ini merupakan wanprestasi yang dapat dilakukan pemulihan oleh **PIHAK KEDUA**:
- a. Kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memulai pelaksanaan Pekerjaan dalam jangka waktu [...] Hari Kalender setelah Tanggal Efektif Perjanjian.
 - b. Kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati pada Perjanjian ini.
 - c. Kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi besaran TKDN sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

5. Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir serta tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu terhadap Perjanjian dan segala hal dan kewajiban **PARA PIHAK** telah terpenuhi;
 - b. Dilakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh salah satu **PIHAK** akibat adanya salah satu **PIHAK** yang melakukan wanprestasi yang tidak dapat dipulihkan terhadap pelaksanaan Perjanjian; atau
 - c. Apabila terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis mengakhiri Perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian.
6. Atas setiap pengakhiran dari Perjanjian ini, seluruh kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini berhenti, kecuali:
 - a. Kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari tindakan yang diambil sebelum pengakhiran Perjanjian;
 - b. Ketentuan terkait Jaminan Pelaksanaan.
7. Apabila salah satu **PIHAK** melakukan pemutusan Perjanjian sehingga mengakibatkan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk melepaskan dan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sehingga tidak diperlukan putusan atau persetujuan dari pengadilan yang berwenang.

Pengalihan Kewajiban dan Hak

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** ingin mengalihkan tanggung jawab seluruh/sebagian pekerjaannya kepada pihak lain, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan bukti bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengalihkan seluruh/sebagian pekerjaannya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan klaim jaminan Pelaksanaan serta melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak, dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dibuktikan dengan Surat Pengakhiran Perjanjian.

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

1. Besaran persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”) untuk Barang/Jasa yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah minimal [...] % sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** harus menyediakan bukti yang dapat diverifikasi mengenai persentase komponen dalam negeri pada Barang/Jasa yang ditawarkan, termasuk rincian dan nilai bahan baku baik dari dalam negeri maupun impor, nilai total barang jadi, serta daftar nama pemasok.
3. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mempertahankan kepatuhan terhadap nilai TKDN yang berlaku dan menyediakan pembaruan tepat waktu atas setiap perubahan.
4. Untuk memastikan keakuratan nilai TKDN yang dinyatakan dalam ayat 1, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan verifikasi selama pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
5. Untuk tujuan verifikasi tersebut, **PIHAK PERTAMA** dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga yang kompeten dan independen, yang mana **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pemberitahuan yang wajar atas verifikasi tersebut.
6. **PIHAK KEDUA** wajib memfasilitasi akses bagi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan verifikasi pada waktu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK KEDUA** harus memastikan bahwa semua informasi dan personel yang diperlukan tersedia untuk pelaksanaan verifikasi yang efektif.
8. Semua biaya yang terkait dengan verifikasi akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia atau pilihan hukum yang disepakati para pihak.
2. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/ atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu [...] ([...]) Hari Kalender.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri [...].

Korespondensi

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** dengan Alamat surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama :

Alamat :

Telepon :

Fax :

U.p :

PIHAK KEDUA :

Nama :

Alamat :

Telepon :

Fax :

U.p :

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap [...] yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[...]

[...]

Lampiran

Rincian Harga Satuan, Volume dan Lokasi

A. Harga Satuan Barang

No.	Variant Type	Satuan	Harga Satuan
1.	[tipe barang]	[satuan]	Rp[...]
2.			

B. Harga Satuan Pekerjaan Transportasi

No.	Variant Type	Satuan	Lokasi	Biaya Transportasi dan Biaya Asuransi
1.	[tipe barang]	[satuan]	[titik Lokasi]	Rp[...]
2.				

KOMPONEN KHUSUS

Jenis Pengadaan : Barang
Sub-Jenis : Material

Penerbitan Kontrak Rinci dan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Setelah ditandatanganinya Kontrak ini, PIHAK KEDUA akan menandatangani suatu Kontrak Rinci dengan masing-masing Pengguna Kontrak Rinci.
2. Pembuatan dan penandatanganan Kontrak Rinci termasuk pemberian Pekerjaan dilakukan berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan anggaran pada masing-masing PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana terkait.
3. Sejak tanggal efektif Kontrak Rinci yang ditandai dengan terbitnya SPMK (Tanggal Efektif Kontrak Rinci), PIHAK KEDUA akan melaksanakan dan menyelesaikan tiap-tiap Pekerjaan sesuai dengan jadwal dan jangka waktu.
4. Masa berlaku Kontrak Rinci dapat melebihi Jangka Waktu Penerbitan dan segala kewajiban Para Pihak tetap berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini dan Kontrak Rinci.

Uji Serah Terima

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan Barang yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA agar dapat dilakukan uji serah terima.
2. Ketentuan uji serah terima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses sistem pengawasan mutu serta mengacu pada perjanjian sistem pengawasan mutu antara PIHAK KEDUA dengan PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi atau oleh pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA dan/atau wakil PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menyaksikan pengujian tersebut.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA cq Wakil PIHAK PERTAMA terkait jadwal pelaksanaan uji serah terima Barang.
4. Hasil uji serah terima Barang akan diterbitkan melalui Laporan Hasil Uji Serah Terima Barang.
5. Pengujian serah terima Barang mengacu kepada SPLN yang disyaratkan atas Barang dan/atau standar lain yang berlaku. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA akan melakukan pengujian tambahan termasuk memberikan tambahan mata uji yang dibutuhkan. Seluruh biaya pengujian tambahan Barang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
6. Apabila Laporan Hasil Uji Serah Terima Barang dinilai gagal, maka PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan ketentuan tentang pengawasan mutu yang ditetapkan dalam lingkungan PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada Sistem Pengawasan Mutu (SPM) material ketenagalistrikan dan/atau ketentuan lain yang berlaku.
7. PIHAK KEDUA hanya akan dan wajib mengirimkan Barang setelah materi uji serah terima Barang dinyatakan lulus dalam Laporan Hasil Uji Serah Terima Barang yang dikeluarkan oleh pihak yang ditunjuk PIHAK PERTAMA cq Wakil PIHAK PERTAMA.

Pekerjaan Penyediaan Barang

1. Sejak Tanggal Efektif Kontrak Rinci, PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Barang sesuai dengan jadwal dan jangka waktu yang ditentukan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Lokasi.

Pekerjaan Transportasi

1. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan Pekerjaan Transportasi berupa pengiriman Barang ke Lokasi.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum pengiriman Barang kepada Pengguna Kontrak Rinci untuk setiap pengiriman Barang ke Lokasi.
3. PIHAK KEDUA wajib membuat surat jalan sebanyak minimal 2 (dua) rangkap yang berisi rincian pengiriman Barang dan dokumen terkait lain yang harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan akan ditandatangani oleh petugas dari Pengguna Kontrak Rinci pada saat Barang sampai di Lokasi.

Penempatan dan Penyimpanan Barang

1. Pengguna Kontrak Rinci akan menyediakan tempat atau gudang untuk setiap penempatan Barang.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Barang pada Lokasi akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Rinci.

Perubahan Estimasi Volume

1. Apabila dalam Jangka Waktu Penerbitan, Pengguna Kontrak Rinci memerlukan tambahan volume Barang melampaui Estimasi Volume maka PIHAK KEDUA wajib untuk memenuhi tambahan volume tersebut dengan tetap memperhatikan komitmen kesanggupan produksi dari PIHAK KEDUA.
2. Penambahan Estimasi Volume Barang hanya dapat dilakukan dalam hal Jangka Waktu Penerbitan belum berakhir. PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang sepenuhnya untuk setiap saat menentukan alokasi atau pengurangan volume berdasarkan kemampuan pasok PIHAK KEDUA dengan tujuan efektivitas dan *security of supply*.

Jenis Pengadaan : **Pengadaan Tenaga Alih Daya**
Sub-Jenis : **Pemborongan Tenaga Alih Daya**
Perdir : **Perdir TAD (0055.E)**

Perlindungan Pekerja

PIHAK KEDUA wajib melindungi Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan menjamin terpenuhinya ketentuan terkait perlindungan Pekerja **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyediakan seragam kerja dan identitas kerja Pekerja **PIHAK KEDUA**;
- b. Memiliki Hubungan Kerja dengan Pekerja **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebelum tanggal dimulainya pekerjaan dengan memenuhi unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayarkan Upah pokok yaitu 110% UMK yang berlaku di lokasi pekerjaan, termasuk untuk jenis Pekerjaan Lintas Batas;
- d. Membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK), Upah lembur, dan pemberian hak cuti tahunan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- e. Mengikutsertakan Pekerja **PIHAK KEDUA** dan membayar iuran dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- f. Mengikutsertakan dan membayar angsuran Uang Pengakhiran (uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak) Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan PKWTT pada bank atau asuransi yang memiliki program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan telah memiliki izin dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sertadijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan tarif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- g. Mengikutsertakan dan membayar angsuran Uang Kompensasi Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan PKWT pada bank atau asuransi yang memiliki program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan telah memiliki izin dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan tarif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

- h. Memberikan Tunjangan Kontribusi kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan persentase kehadiran, level jabatan, dan kompetensi teknis termasuk sertifikasi pelatihan sesuai pekerjaan;
- i. Memberikan Tunjangan Masa Kerja kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan masa kerja;
- j. Menyalurkan reward yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar minimal 70% kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** berdasarkan capaian kinerja individual;
- k. Membayarkan Upah lembur jika ada;
- l. Membayarkan poin c hingga k dengan sistem pendebitan otomatis (autodebit) sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- m. Melakukan internalisasi budaya PLN kepada seluruh Pekerja **PIHAK KEDUA**;
- n. Memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh Pekerja **PIHAK KEDUA** yang minimal memuat antara lain:
 - 1) Hubungan Kerja antara **PIHAK KEDUA** dan Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Waktu kerja, istirahat, cuti dan izin tidak masuk kerja bagi Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 3) Sistem pengupahan, termasuk di dalamnya Tunjangan Masa Kerja (TMK) dan Tunjangan Han Raya Keagamaan (THRK);
 - 4) Jaminan sosial tenaga kerja bagi Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 5) Hukuman bagi Pekerja **PIHAK KEDUA** yang melakukan pelanggaran berupa jenis-jenis pelanggaran dan jenis hukuman berupa teguran dan peringatan serta tata cara pemberian hukuman;
 - 6) Ketentuan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan pemutusan Hubungan Kerja dan hak Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 7) Menandatangani Perjanjian Kerja dengan Pekerja **PIHAK KEDUA**.

Perizinan

- 1. **PIHAK KEDUA** memastikan dan menjamin bahwa seluruh perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan TAD telah didapat sebelum tanggal dimulai Pekerjaan Pemborongan TAD.

2. **PIHAK KEDUA** memastikan keberlakuan dan perpanjangan seluruh izin yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan TAD.
3. **PIHAK KEDUA** menanggung seluruh biaya yang timbul untuk mendapatkan dan/atau memperpanjang jangka waktu setiap izin.
4. Apabila dalam pengurusan perizinan tersebut diperlukan surat dukungan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membantu memberikan surat dukungan/referensi yang berkaitan dengan keterangan pekerjaan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan atau peraturan internal **PIHAK PERTAMA**.
5. Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini wajib digunakan sesuai peruntukannya yang berkaitan dengan Pekerjaan Pemborongan TAD dan apabila **PIHAK KEDUA** menggunakannya selain peruntukan terkait Pekerjaan Pemborongan TAD maka **PIHAK PERTAMA** akan memberlakukan ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 18 Perjanjian ini.

Pekerjaan Tambah Kurang

1. Pekerjaan Tambah/Kurang adalah penambahan Pekerjaan Pemborongan TAD yang meliputi penambahan atau pengurangan Pekerjaan Pemborongan TAD di luar lokasi pekerjaan dan/atau di luar waktu pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan TAD.
2. Pekerjaan Tambah/Kurang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Perintah tertulis dan **PIHAK PERTAMA** tersebut dapat diwakili oleh Direksi Pekerjaan.

Jenis Pengadaan : **Pengadaan Tenaga Alih Daya**
Sub-Jenis : Pekerjaan Volume Based
Perdir : Perdir TAD (0055.E)

Perlindungan Pekerja

PIHAK KEDUA wajib melindungi Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan menjamin terpenuhinya ketentuan terkait perlindungan Pekerja **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyediakan seragam kerja dan identitas kerja Pekerja **PIHAK KEDUA**;
- b. Memiliki Hubungan Kerja dengan Pekerja **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebelum tanggal dimulainya pekerjaan dengan memenuhi unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membayarkan Upah pokok yaitu 110% UMK yang berlaku di lokasi pekerjaan, termasuk untuk jenis Pekerjaan Lintas Batas;
- d. Membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK), Upah lembur, dan pemberian hak cuti tahunan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- e. Mengikutsertakan Pekerja **PIHAK KEDUA** dan membayar iuran dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- f. Mengikutsertakan dan membayar angsuran Uang Pengakhiran (uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak) Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan PKWTT pada bank atau asuransi yang memiliki program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan telah memiliki izin dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan tarif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- g. Mengikutsertakan dan membayar angsuran Uang Kompensasi Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan PKWT pada bank atau asuransi yang memiliki program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan telah memiliki izin dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan tarif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

- h. Memberikan Tunjangan Kontribusi kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan persentase kehadiran, level jabatan, dan kompetensi teknis termasuk sertifikasi pelatihan sesuai pekerjaan;
- i. Memberikan Tunjangan Masa Kerja kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan masa kerja;
- j. Menyalurkan reward yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar minimal 70% kepada Pekerja **PIHAK KEDUA** berdasarkan capaian kinerja individual;
- k. Membayarkan Upah lembur jika ada;
- l. Membayarkan poin c hingga k dengan sistem pendebitan otomatis (autodebit) sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- m. Melakukan internalisasi budaya PLN kepada seluruh Pekerja **PIHAK KEDUA**;
- n. Memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh Pekerja **PIHAK KEDUA** yang minimal memuat antara lain:
 - 1) Hubungan Kerja antara **PIHAK KEDUA** dan Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Waktu kerja, istirahat, cuti dan izin tidak masuk kerja bagi Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 3) Sistem pengupahan, termasuk di dalamnya Tunjangan Masa Kerja (TMK) dan Tunjangan Han Raya Keagamaan (THRK);
 - 4) Jaminan sosial tenaga kerja bagi Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 5) Hukuman bagi Pekerja **PIHAK KEDUA** yang melakukan pelanggaran berupa jenis-jenis pelanggaran dan jenis hukuman berupa teguran dan peringatan serta tata cara pemberian hukuman;
 - 6) Ketentuan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan pemutusan Hubungan Kerja dan hak Pekerja **PIHAK KEDUA**;
 - 7) Menandatangani Perjanjian Kerja dengan Pekerja **PIHAK KEDUA**.

Perizinan

- 1. **PIHAK KEDUA** memastikan dan menjamin bahwa seluruh perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan TAD telah didapat sebelum tanggal dimulai Pekerjaan Pemborongan TAD.

2. **PIHAK KEDUA** memastikan keberlakuan dan perpanjangan seluruh izin yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan TAD.
3. **PIHAK KEDUA** menanggung seluruh biaya yang timbul untuk mendapatkan dan/atau memperpanjang jangka waktu setiap izin.
4. Apabila dalam pengurusan perizinan tersebut diperlukan surat dukungan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membantu memberikan surat dukungan/referensi yang berkaitan dengan keterangan pekerjaan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan atau peraturan internal **PIHAK PERTAMA**.
5. Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini wajib digunakan sesuai peruntukannya yang berkaitan dengan Pekerjaan Pemborongan TAD dan apabila **PIHAK KEDUA** menggunakannya selain peruntukan terkait Pekerjaan Pemborongan TAD maka **PIHAK PERTAMA** akan memberlakukan ganti rugi sesuai ketentuan [...] Perjanjian ini.

Pekerjaan Tambah Kurang

1. Pekerjaan Tambah/Kurang adalah penambahan Pekerjaan Pemborongan TAD yang meliputi penambahan atau pengurangan Pekerjaan Pemborongan TAD di luar lokasi pekerjaan dan/atau di luar waktu pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan TAD.
2. Pekerjaan Tambah/Kurang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Perintah tertulis dan **PIHAK PERTAMA** tersebut dapat diwakili oleh Direksi Pekerjaan.

Jenis Pengadaan : Barang
Sub-Jenis : Material Distribusi & Transmisi
Perdir : Perdir MDU-MTU (003.BA)

Garansi

- (1) Pihak Kedua wajib menjamin bahwa Barang yang dijual dan diserahkan kepada Pihak Pertama adalah 100% (seratus persen) baru dan dalam keadaan baik, bebas dari cacat yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Kontrak ini.
- (2) Pihak Kedua menjamin garansi Barang selama [Masukan Masa Garansi] bulan terhitung sejak tanggal penyerahan Barang yang dibuktikan dengan diterbitkannya BASTB atas Kontrak Rinci (Masa Garansi).
- (3) Pihak Kedua wajib menerbitkan: (a) Surat/sertifikat garansi Barang sesuai Masa Garansi; dan (b) Surat Pernyataan Garansi Barang dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran 9 Kontrak ini; sebagai salah satu kondisi diterbitkannya BASTB.
- (4) Surat Pernyataan Garansi Barang terkait akan menjamin berlakunya Masa Garansi yang mengatur kewajiban Pihak Kedua untuk memberikan perlindungan dan untuk menjamin penggantian Barang Rusak dan/atau Cacat Mutu kepada Pihak Pertama dan/atau Pengguna Kontrak Rinci jika terdapat kerusakan yang ditemukan setelah diterbitkannya BASTB maupun setelah berakhirnya Kontrak.
- (5) Pihak Kedua wajib untuk memberikan garansi dan menerbitkan surat/sertifikat garansi Barang sesuai Masa Garansi untuk setiap Barang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
- (6) Pihak Kedua wajib untuk memberikan identitas pada setiap Barang dan memasang label garansi dengan mencantumkan Masa Garansi serta bulan dan tahun produksi termasuk bulan dan tahun berakhirnya Masa Garansi pada setiap produk Barang (bukan pada kemasannya).

Pengawasan dan Pemeriksaan Mutu

- (1) Pihak Pertama berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap mutu atas pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Barang dan Pekerjaan Transportasi yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua. Dalam hal

ini termasuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak Rinci. Pengawasan dan pemeriksaan mutu akan dilakukan oleh suatu pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

(2) Pihak Kedua yang terbukti memasok Barang dengan spesifikasi dan material tidak sesuai dengan type test dan SPM/SRM yang disampaikan saat penawaran atau persetujuan perubahan oleh Pihak Pertama, maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pihak Pertama.

(3) Apabila terbukti Barang Rusak diakibatkan oleh kesalahan desain perangkat keras dan/atau perangkat lunak atau kelalaian Pihak Kedua diluar ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam TPG, maka Pihak Pertama dapat memberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak dan/atau ketentuan tentang pengawasan mutu yang ditetapkan dalam lingkungan Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada Sistem Pengawasan Mutu (SPM) material ketenagalistrikan dan/atau ketentuan lain yang berlaku.